

Fachin suspende julgamento no STF de liminar que postergou tributação de dividendos

Ministro pede destaque e caso será levado agora ao plenário físico

Por **Beatriz Olivon**, Valor — Brasília

19/02/2026 14h59 · Atualizado há 21 horas

Presentear matéria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou para o **plenário físico** o julgamento sobre a **liminar** que prorrogou até **31 de janeiro** o **prazo** para **empresas** deliberarem sobre **dividendos** e evitarem a **tributação** sobre o **exercício** de **2025**, prevista pela **Lei nº 15.270**, de 2025. Com o pedido, o julgamento terá que ser reiniciado e não há previsão de quando será retomado.

A liminar foi concedida pelo ministro Nunes Marques. O relator havia atendido parcialmente aos pedidos feitos pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Até a suspensão por Fachin, o posicionamento dele havia sido acompanhado apenas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os demais não chegaram a se manifestar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

[Ala no STF critica decisão de Moraes sobre vazamentos de dados de ministros e familiares](#)

[Mendonça determina que Alcolumbre compartilhe dados da investigação do Banco Master com PF e CPMI do INSS](#)

Editada no final de novembro, a Lei nº 15.270 estabeleceu a tributação de 10% sobre os dividendos pagos por uma mesma pessoa jurídica para uma única pessoa física que superem os R\$ 50 mil mensais. O exercício financeiro de 2025 estaria isento, mas apenas se a distribuição dos dividendos tivesse sido aprovada até 31 de dezembro de 2025.

No pedido, as confederações argumentaram, no entanto, que a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) e o Código Civil (Lei 10.406/2002), estabelecem que as deliberações sobre balanço, resultado econômico, destinação de lucros e distribuição de dividendos podem ocorrer nos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, e não antes do seu término.

Na decisão, Nunes Marques considerou que, ao estabelecer que as empresas precisavam aprovar a distribuição de dividendos até 31 de dezembro de 2025, a nova lei trouxe "mudanças significativas" a um sistema que vigia no país há mais de 30 anos.

No voto depositado no Plenário Virtual, Nunes Marques cita que sua a decisão baseia-se em considerações técnicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sobre a impossibilidade material de exequibilidade da norma até 31 de dezembro de 2025.

O ministro cita ainda que a orientação da Receita Federal no "Perguntas e Respostas", não é suficiente. No documento a Receita esclareceu que a isenção será resguardada desde que os valores aprovados para distribuição em 31 de dezembro de 2025 correspondam àqueles que venham a ser posteriormente apurados no balanço definitivo.



Nunes Marques: nova lei trouxe mudanças significativas a um sistema que vigia no país há mais de 30 anos — Foto: Rosinei Coutinho/STF

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Ristretto Decaffeinato

Torra: ■■■■ Acidez: ■■■■ Amargor: ■■■■ Corpo: ■■■■ Sugerimos em: Ristretto ou Espresso 40ml Intensidade: ■■■■■■■■■■ 10 sobre 13 Ristretto é o embaixador de ...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Açafrão: o maior inimigo da visão embaçada (veja como usá-lo)

Visão Forte | Patrocinado

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Veja agora



Cidadania

Visão embaçada? Faça isso imediatamente e veja os resultados

Visão Forte | Patrocinado

Veja agora

Auxílio Inglês é aprovado para maiores de 40 anos, saiba como resgatar

Primeira Notícia | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico**



Grupo industrial pede que Suíça conclua acordo com EUA apesar de decisão judicial sobre tarifas

Swissmem afirmou que o governo faria bem em transformar esse acordo preliminar em um pacto juridicamente vinculante porque "é de se esperar que o governo Trump invoque outras leis para legitimar tarifas"

20/02/2026, 15:07 — Em Empresas



Oferta de US\$ 108 bi da Paramount pela Warner supera obstáculo antitruste dos EUA

Paramount, contudo, ainda precisa convencer o conselho de administração e os acionistas da WBD sobre os méritos da sua proposta

20/02/2026, 15:05 — Em Empresas



em dia em que a divisa brasileira se destaca

20/02/2026, 14:56 — Em Finanças



Relator diz que devolução de dados de Vorcaro à CPI mista do INSS é 'vitória da transparência'

Para deputado Alfredo Gaspar, decisão de Mendonça fortalecerá trabalho do colegiado

20/02/2026, 14:54 — Em Política



Governança e atenção à regulação aumentam competitividade de médias empresas em negócios sustentáveis

Organização, transparência e plano estratégico facilitam acesso a linhas de financiamento e atraem parceiros

20/02/2026, 14:53 — Em Média É Mais



Análise: Suprema Corte dos EUA salva Trump de si próprio ao derrubar tarifas

Ainda é incerto se a decisão vai gerar alívio imediato na inflação ou se terá impacto nas eleições de meio de mandato, mas por ora elimina um elefante gigantesco da sala do Partido Republicano

20/02/2026, 14:53 — Em Mundo



Juíza nos EUA mantém condenação de US\$ 243 mi contra Tesla por acidente fatal com sistema de direção autônoma

Empresa já enfrentou diversos processos semelhantes sobre as capacidades de condução autônoma de seus veículos, mas a maioria foi resolvida mediante acordos ou arquivada sem ir a julgamento.

20/02/2026, 14:38 — Em Empresas

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue



Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)